

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9312/2539

นาย ชัชวาลย์ สุวรรณไพโรพัฒนนะ กับ
พวก

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 125

แม้เอกสารหมาย จ.19 เป็นเพียงสำเนาเอกสาร แต่เมื่อโจทก์ทั้งห้าซึ่งถูกจำเลยอ้างเอกสารดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐานยัน มิได้คัดค้านว่าไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วนหรือสำเนานั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับก่อนวันสืบพยาน และไม่ได้ขออนุญาตคัดค้านในภายหลังก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โจทก์ทั้งห้าจึงต้องห้ามไม่ให้คัดค้านการมีอยู่หรือความแท้จริงของเอกสารนั้นหรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 125 เอกสารหมาย จ.19 จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

โจทก์ทั้งห้าฟ้องว่า บริษัทลัคกี้เซ็นเตอร์พลาซ่า จำกัดทำสัญญากู้เงินจากจำเลย 50 ล้านบาท โดยโจทก์ที่ 1นางสาววรารภรณ์ วชิรอังศนา และบริษัทกรุงเทพอาคาร จำกัดได้ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของบริษัทดังกล่าวไว้ และบริษัทลัคกี้เซ็นเตอร์พลาซ่า จำกัด กับพวก ได้นำที่ดิน16 โฉนดมาจดทะเบียนจำนองเพื่อค้ำประกันหนี้ดังกล่าวโดยโจทก์ที่ 1 ได้โอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์จำนวน 10 คูหาให้แก่จำเลย

และโจทก์ที่ 1 กับนางสาววราภรณ์ยังได้นำใบหุ้นชนิดระบุชื่อของบริษัทกรุงเทพ
อาคาร จำกัด ที่มีชื่อโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของ 2 ฉบับ จำนวนหุ้น 900 หุ้น และ 50 หุ้น
มีชื่อโจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของ 1 ฉบับ จำนวน 755 หุ้น มีชื่อโจทก์ที่ 3 เป็นเจ้าของ 1
ฉบับ จำนวน 290 หุ้น มีชื่อโจทก์ที่ 4 เป็นเจ้าของ 1 ฉบับ จำนวน 485 หุ้น มีชื่อ
โจทก์ที่ 5 เป็นเจ้าของหุ้น 1 ฉบับ จำนวน 10 หุ้น ถึง 15 กับใบหุ้นที่ระบุชื่อคนอื่นเป็น
เจ้าของอีก 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ จำนวน 2,500 หุ้นมามอบไว้แก่จำเลยด้วย ต่อ
มาบริษัทลัคกี้เซ็นเตอร์พลาซ่า จำกัด ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินดังกล่าวให้แก่จำเลย
เสร็จสิ้นครบถ้วน และจำเลยได้คืนและถอนหลักประกันต่าง ๆ ให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน
และผู้ค้ำประกันแล้วแต่จำเลยไม่ส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวคืนแก่โจทก์ทั้งห้า ต่อมาวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2535 จำเลยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ว่าจำเลยจะ
บังคับจำนำและทำการขายทอดตลาดหุ้นดังกล่าวของโจทก์ทั้งห้า ซึ่งเป็นการกระทำที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายจำเลยไม่มีสิทธิจะกระทำได้ ขอให้บังคับห้ามจำเลยนำหุ้นบริษัท
กรุงเทพอาคาร จำกัด ของโจทก์ทั้งห้าออกขายทอดตลาดและให้จำเลยส่งมอบใบหุ้น
ดังกล่าวคืนแก่โจทก์ทั้งห้า

จำเลยให้การว่า บริษัทลัคกี้เซ็นเตอร์พลาซ่า จำกัดยังชำระหนี้ให้แก่จำเลยไม่
ครบถ้วน บริษัทดังกล่าวเป็นหนี้จำเลยคิดเพียงวันที่ 11 ธันวาคม 2534 จำนวน
27,623,418.73 บาทโจทก์ทั้งห้าซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันบริษัทดังกล่าวโดยยอมรับผิดชอบ
อย่างลูกหนี้ร่วมกับบริษัทนั้นและได้จำนำหุ้นดังกล่าวไว้แก่จำเลยต้องรับผิดชอบชำระหนี้
นั้นให้แก่จำเลย จำเลยชอบที่จะบังคับจำนำหุ้นของโจทก์ทั้งห้าได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งห้าว่า บริษัท ลัคกี้เซ็นเตอร์พลาซ่า จำกัด ได้ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่จำเลยหมดสิ้นแล้วหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวโจทก์ทั้งห้าอ้างว่า บริษัท ลัคกี้เซ็นเตอร์พลาซ่า จำกัด ได้ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่จำเลยหมดสิ้นแล้ว ส่วนจำเลยอ้างว่าบริษัท ลัคกี้เซ็นเตอร์พลาซ่า จำกัด ยังชำระหนี้เงินกู้ให้แก่จำเลยไม่หมด บริษัทดังกล่าวยังคงเป็นหนี้จำเลยอยู่ โดยจำเลยมีเอกสารหมาย จ.19 ซึ่งเป็นเอกสารหมาย จ.9 ในคดีหมายเลขดำที่ 24514/2534 ของศาลชั้นต้น ที่จำเลยซึ่งเป็นโจทก์ในคดีดังกล่าวได้ส่งอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีนั้นเป็นพยานหลักฐานประกอบด้วยที่โจทก์ทั้งห้าฎีกาว่า เอกสารหมาย จ.19 มิใช่เอกสารต้นฉบับต้นฉบับของเอกสารดังกล่าวอยู่ที่ศาลอาญาในคดีที่จำเลยเป็นโจทก์ ฟ้องนางสาววรารมณ วชิรอังศนา เป็นจำเลยในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเอกสารหมาย จ.19 มิใช่เป็นพยานเอกสารเพราะต้นฉบับเอกสารดังกล่าวได้มาจากข้อมูลที่จำเลยบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อได้พิมพ์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการแปลงและเขียนเป็นลายมือเขียนขึ้นใหม่ให้เป็นเอกสารดังกล่าวนั้น ปรากฏจากรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 31 มกราคม 2537 ว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายต่างอ้างเอกสารในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 24514/2534 ของศาลชั้นต้นเพื่อประกอบการพิจารณาคดีนี้ ซึ่งศาลได้หมายเอกสารในสำนวนคดีดังกล่าวเป็นเอกสารหมาย จ.10 ถึง จ.89 และเอกสารหมาย ล.17 ถึง ล.23 และคู่ความทั้งสองฝ่ายต่างรับรองว่าเอกสารของอีกฝ่ายหนึ่งถูกต้องแล้ว และแถลงร่วมกันขอให้ถือเอาคำเบิกความของพยานทั้งสองฝ่ายในชั้นไต่สวนของโจทก์และในชั้นที่จำเลยขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์ก่อนพิพากษา รวมทั้งเอกสารของทั้งสองฝ่ายที่อ้างในชั้นพิจารณา

เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ โดยคู่ความไม่ตั้งใจสืบพยานต่อไป จึงถือได้ว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับรองแล้วว่าเอกสารหมายเลข จ.19 ซึ่งเป็นเอกสารที่ จำเลยซึ่งเป็นโจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 24514/2534 ของศาลชั้นต้นได้ส่งอ้างเป็น เอกสารหมายเลข จ.9 ในคดีดังกล่าวเป็นพยานเอกสาร โจทก์ทั้งห้าจึงไม่อาจยกขึ้น อุทธรณ์ฎีกาว่าเอกสารหมายเลข จ.19 หรือเอกสารหมายเลข จ.9 ในคดีหมายเลขดำที่ 24514/2534 ของศาลชั้นต้นมิใช่พยานเอกสารและแม้ได้ความว่าเอกสารหมายเลข จ.19 เป็นสำเนาเอกสารโดยต้นฉบับของเอกสารดังกล่าวอยู่ที่ศาลอาญาก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ ทั้งห้าซึ่งถูกจำเลยอ้างเอกสารหมายเลข จ.19 มาเป็นพยานหลักฐานยันโจทก์ทั้งห้ามิได้ คัดค้านว่าไม่มีต้นฉบับหรือว่าต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วนหรือสำเนานั้นไม่ ถูกต้องกับต้นฉบับก่อนวันสืบพยาน และไม่ได้ขออนุญาตคัดค้านในภายหลังก่อนศาล ชั้นต้นพิพากษา โจทก์ทั้งห้าจึงต้องห้ามไม่ให้คัดค้านการมีอยู่หรือความแท้จริงของ เอกสารนั้นหรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 125 ศาลจึงรับฟังเอกสารหมายเลข จ.19 นั้นเป็นพยานหลักฐานได้ ปรากฏว่าเอกสารหมายเลข จ.19 เป็นสำเนาบัญชีเงินให้กู้ที่จำเลยให้บริษัทหลักทรัพย์ พลาซ่า จำกัด กู้เงินในวงเงิน 45 ล้านบาทและปรากฏจากเอกสารดังกล่าวว่าบริษัท หลักทรัพย์พลาซ่า จำกัด ได้เบิกเงินที่กู้ไปจากจำเลยเป็นครั้งคราวจนครบวงเงินกู้ ดังกล่าวโดยได้นำเงินมาชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นครั้งคราวและหลังจากที่บริษัท หลักทรัพย์พลาซ่า จำกัด ได้ไถ่ถอนจำนองที่ดิน 13 โฉนดที่บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจำนองไว้แก่จำเลยเป็นประกันการชำระหนี้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2532 แล้ว บริษัทดังกล่าวยังได้นำเงินต้นและดอกเบี้ยมาชำระหนี้เงินกู้คืนให้แก่จำเลยในวันที่ 16 ตุลาคม 2532 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2532 วันที่ 15 ธันวาคม 2532 วันที่ 15 มกราคม 2533 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 วันที่ 15 มีนาคม 2533 และวันที่ 14 พฤษภาคม 2533 รวมเป็นเงิน 4,495,150.66 บาท แล้วไม่ได้มีการชำระเงินต้นหรือ ดอกเบี้ยให้แก่จำเลยอีก โดยในวันที่ 11 ธันวาคม 2534 บริษัทหลักทรัพย์พลาซ่า

จำกัด เป็นหนี้เงินต้นแก่จำเลยจำนวน 5,803,051.15 บาท และเป็นหนี้ดอกเบี้ย
จำนวน 12,559,258.22 บาท เมื่อได้ความเช่นนี้ จึงน่าจะเชื่อว่าบริษัทลัคกี้เซ็นเตอร์
พลาซ่า จำกัด ยังมิได้ชำระหนี้ให้จำเลยครบถ้วน พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนัก
ดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ทั้งห้า ฟังได้ว่าบริษัทลัคกี้เซ็นเตอร์พลาซ่า จำกัด ยัง
ชำระหนี้ให้จำเลยไม่ครบถ้วน ฎีกาของโจทก์ทั้งห้าข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ทั้งห้าฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงจากเอกสารหมาย จ.19
และวินิจฉัยข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงในสำนวนนั้น เห็นว่าเมื่อ
เอกสารหมาย จ.19 รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ที่ศาลอุทธรณ์รับฟังเอกสารดังกล่าว
เป็นพยานหลักฐานและวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าบริษัทลัคกี้เซ็นเตอร์พลาซ่า จำกัด ยังคง
เป็นหนี้จำเลยอยู่นั้นจึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานในสำนวนโดย
ชอบฎีกาของโจทก์ทั้งห้าข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
โจทก์ทั้งห้าจำนำใบหุ้นบริษัทกรุงเทพอาคาร จำกัด ของโจทก์ทั้งห้าไว้แก่จำเลยเพื่อ
เป็นประกันหนี้ที่บริษัทลัคกี้เซ็นเตอร์พลาซ่า จำกัด มีอยู่กับจำเลยและบริษัทลัคกี้
เซ็นเตอร์พลาซ่า จำกัด ยังชำระหนี้เงินกู้ให้จำเลยไม่ครบถ้วน จำเลยในฐานะเจ้าหนี้
ผู้รับจำนำจึงมีสิทธิยึดใบหุ้นดังกล่าวของโจทก์ทั้งห้าไว้เพื่อนำออกขายทอดตลาด
ชำระหนี้ดังกล่าวได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ต้องด้วยความเห็น
ของศาลฎีกาแล้ว"

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-อำนวย หมวดเมือง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ